



**CONVENIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA C. JOSEFINA MORALES GUERRERO, ASISTIDA POR EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS, EL C. RICARDO AGUILAR RAMÍREZ, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD", MISMAS QUE CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

#### **ANTECEDENTES**

1. Que en Sesión Pública Ordinaria celebrada con fecha, 15 de diciembre de 2023, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, tuvo a bien aprobar la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Que el Presupuesto de Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2024, considera la concurrencia de recursos públicos federales y estatales para el financiamiento de algunas entidades educativas, lo cual establece la obligación de la aportación estatal, que se formaliza mediante la suscripción del Instrumento jurídico correspondiente, entre la Federación y el Estado.
3. Que, la aportación federal, se ministra una vez que "**LA ENTIDAD**" lleva a cabo los trámites administrativos para la transferencia de los recursos y se suscriba el Instrumento Jurídico correspondiente.
4. Que el **C. LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS**, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, a través del Oficio No. ITSA-DG-1430/2023 solicitó a la Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, autorización de la liberación de recursos provenientes del Subsidio Estatal correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del Ejercicio Fiscal 2024, por la cantidad de \$5,964,297.00 (Cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir los gastos inherentes a su operación.
5. Que mediante Oficio DPPP-10692/2023, el Director de Presupuesto y Política Presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, informó al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, la Suficiencia Presupuestaria de los recursos solicitados, para cubrir el concepto señalado en el numeral anterior.
6. Que de conformidad con la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla y la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2023 "**LA SECRETARÍA**" cuenta con facultades para autorizar adecuaciones presupuestarias que permitan atender los requerimientos de operación de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.



7. Que en virtud de lo anterior y a efecto de fortalecer financieramente a “**LA ENTIDAD**” para el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su operación, en tanto se radican los recursos federales, resulta menester la suscripción del presente Convenio.

## DECLARACIONES

### I. DE “**LA SECRETARÍA**”:

- I.1. Que la Secretaría de Planeación y Finanzas es una Dependencia de la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 83, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 y 31, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, y 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
- I.2. Que su Titular la **C. JOSEFINA MORALES GUERRERO**, acredita su personalidad con el nombramiento de fecha uno de julio de dos mil veintitrés, expedido por el Gobernador Substituto del Estado Libre y Soberano de Puebla, y se encuentra facultada para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 9, párrafo segundo, 10, párrafo segundo, 13, párrafo primero, 15, 19, 24, 30, fracción III, 33 fracciones XLI, LXI y LXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 3, fracción XII, 11, fracciones VI, VIII y XCV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
- I.3. Que el **C. RICARDO AGUILAR RAMÍREZ**, Subsecretario de Egresos de “**LA SECRETARÍA**” acredita su personalidad con el nombramiento de uno de julio de dos mil veintitrés, expedido por el Gobernador Substituto del Estado Libre y Soberano de Puebla, y se encuentra facultado para asistir a la Titular de la Dependencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracción III, 6, fracciones I y III, 13, fracciones III y XXXVIII y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
- I.4. Que dispone de los recursos presupuestarios para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación Interinstitucional.
- I.5. Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en el inmueble marcado con el número 2224 de la Avenida 11 Oriente, Colonia Azcárate, C.P. 72501, Puebla, Puebla.

### II. DE “**LA ENTIDAD**”:

- II.1 Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 83, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 49 y 58 de la Ley Orgánica de la



Administración Pública del Estado de Puebla, 9 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 1 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco y 1 del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

- II.2 Que tiene como objetivo, entre otros, ofrecer educación tecnológica de tipo superior que forme profesionistas, profesores, científicos e investigadores con un sentido humanístico e innovador, que incorporados a los avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conocimientos a la solución creativa de problemas que se presenten en su región contribuyendo al desarrollo municipal, estatal y nacional, atento a lo dispuesto en el artículo 3, fracción I del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
- II.3 Que su Rector, el **C. LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS**, está facultado para suscribir el presente Convenio, en términos de lo dispuesto por los artículos 13, párrafo primero y 59 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 12 y 17 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 5, fracción II y 13, fracciones I y XX del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; así como 5, fracción II y 7, fracciones I y XVII del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco y mediante designación de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el entonces Secretario de Educación del Estado de Puebla y Presidente de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, misma que a la fecha manifiesta no le ha sido modificada o revocada.
- II.4 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Prolongación Heliotropo, No. 1201, Col. Vista Hermosa, C.P. 74218, Atlixco, Puebla.

### III. DE "LAS PARTES":

- III.1 Que es de su interés la suscripción del presente Convenio, a fin de que "**LA SECRETARÍA**", lleve a cabo el adelanto de los recursos de la aportación estatal correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2024, del calendario considerado en el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado para "**LA ENTIDAD**".
- III.2 Que se reconocen la personalidad y capacidad legal con la que intervienen en el presente Convenio, manifestando que, en la celebración del mismo, no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se suscribe.

En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 74, 75 y 91 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 1, 17, 22 y 27 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2023 y demás disposiciones legales aplicables, "**LAS PARTES**" acuerdan someterse a las siguientes:

### CLÁUSULAS





**PRIMERA. OBJETO.** El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases para que “**LA SECRETARÍA**” lleve a cabo el adelanto de los recursos de la aportación estatal correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2024, del calendario considerado en el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado para “**LA ENTIDAD**”, por lo que la administración de los recursos otorgados a través del presente Convenio, será responsabilidad de esta última.

**SEGUNDA. ADELANTO.** “**LA SECRETARÍA**” se compromete a transferir los recursos a “**LA ENTIDAD**”, por la cantidad de \$5,964,297.00 (Cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), para el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su operación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, quedando dicha transferencia sujeta a la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente para el Ejercicio Fiscal 2023.

**TERCERA. MINISTRACIÓN.** “**LA SECRETARÍA**”, en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula Segunda y en el calendario del presupuesto autorizado del Ejercicio Fiscal 2024, transferirá a “**LA ENTIDAD**” en una sola exhibición los recursos correspondientes al primer trimestre 2024, previo registro por parte de “**LA ENTIDAD**” en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).

**CUARTA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.** “**LAS PARTES**” convienen que los rendimientos financieros que se generen en la cuenta bancaria productiva específica derivados de la transferencia de recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Convenio, deberán ser aplicados por “**LA ENTIDAD**” al fin previsto en la referida Cláusula.

**QUINTA. DE LOS RECURSOS.** Para la correcta administración de los recursos, “**LA ENTIDAD**” conviene en no solicitar a “**LA SECRETARÍA**” la ministración de los recursos calendarizados en el período comprendido de enero a marzo de 2024.

Asimismo, de manera coordinada, dentro de los quince días siguientes a la formalización del Instrumento Jurídico que se suscriba con la Federación, “**LAS PARTES**” homologarán el calendario presupuestario en apego a dicho instrumento, por lo que una vez realizada la homologación y con el propósito de contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible, “**LA SECRETARÍA**” llevará a cabo, a través del Sistema Integral de Administración Financiera, la adecuación presupuestaria de los recursos otorgados a “**LA ENTIDAD**” por concepto de adelanto.

**SEXTA. COMPROMISOS.** “**LAS PARTES**” se comprometen a:

**A) “LA SECRETARÍA”:**

- I. Transferir los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, una vez que “**LA ENTIDAD**” presente la solicitud correspondiente.

**B) “LA ENTIDAD”:**



- I. Remitir a **"LA SECRETARÍA"** la solicitud de recursos correspondiente, y la documentación que le sea requerida, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Normas y Lineamientos para la Administración del Presupuesto.
- II. Dar a conocer a **"LA SECRETARÍA"**, la cuenta bancaria respectiva, para que se transfieran los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda.
- III. Administrar los recursos públicos, en términos de lo previsto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
- IV. Otorgar las facilidades que requiera **"LA SECRETARÍA"** para llevar a cabo el cumplimiento del objeto del presente Convenio.
- V. Ejercer los recursos transferidos exclusivamente al cumplimiento del fin previsto en la Cláusula Segunda.
- VI. Llevar a cabo el registro presupuestario y contable de los recursos transferidos por **"LA SECRETARÍA"** en apego a las disposiciones normativas en la materia.
- VII. Informar a **"LA SECRETARÍA"**, dentro de los primeros quince días del mes de abril del Ejercicio Fiscal 2024, el destino de los recursos aplicados durante el primer trimestre, considerando las adecuaciones presupuestarias realizadas, conforme al Instrumento jurídico que se suscriba con la Federación.
- VIII. Asumir los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier naturaleza relacionadas con el objeto del presente instrumento, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
- IX. Incluir en la respectiva rendición de cuentas la ejecución de los recursos materia del presente Convenio.
- X. Las demás que deriven del presente instrumento o sus modificaciones y adiciones o de disposiciones legales aplicables.

**SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES.** **"LAS PARTES"** convienen que el personal empleado para la ejecución del presente Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por ende, en ningún momento se consideran como empleadores o patrones solidarios o sustitutos, por lo que **"LA ENTIDAD"** deslinda a la **"LA SECRETARÍA"** de cualquier conflicto y relación laboral que pudiera derivar de los trabajos efectuados en la consecución del mismo.

**OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.** **"LAS PARTES"** podrán terminar anticipadamente el presente Convenio, debiendo notificarlo por escrito con diez días naturales de antelación, en los siguientes casos:

- I. Por acuerdo de **"LAS PARTES"**;



Secretaría de  
Planeación y Finanzas  
Gobierno de Puebla

II. Por caso fortuito o fuerza mayor; y

III. En caso de haberse agotado los recursos objeto del presente Convenio.

**NOVENA. MODIFICACIONES.** “LAS PARTES” podrán revisar, adicionar o modificar el presente Instrumento, conforme a los preceptos que lo originan, debiendo constar dichas modificaciones o adiciones por escrito, y una vez suscritas por “LAS PARTES” entrarán en vigor, manteniendo la vigencia del instrumento del que derivan.

**DÉCIMA. VIGENCIA.** “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio estará vigente a partir de la fecha de su suscripción y hasta el total cumplimiento de lo enunciado en la Cláusula Primera del presente instrumento.

**DÉCIMA PRIMERA. CONTROVERSIAS.** “LAS PARTES” convienen que en caso de presentarse alguna controversia con relación a la ejecución, interpretación y/o al cumplimiento de este Convenio, así como en los aspectos que no estén previstos en el mismo, serán resueltos de común acuerdo, toda vez que es un instrumento jurídico de buena fe; sin embargo, en el supuesto de que la controversia subsista, “LAS PARTES” convienen someterse a la jurisdicción de los Tribunales competentes del Distrito Judicial de Puebla, ubicados en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, en términos de lo dispuesto por los artículos 12 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES” que en el intervienen, de su contenido y alcance legal, lo suscriben por duplicado en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

POR “LA SECRETARÍA”

POR “LA ENTIDAD”

C. JOSEFINA MORALES GUERRERO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
FINANZAS

C. LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS  
DIRECTOR GENERAL

ASISTIDA POR:

C. RICARDO AGUILAR RAMÍREZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO, CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023.